

Nr. 306 Der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung an den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. 20. Februar 1934

R 43 II/1251, Bl. 98–105 Abschrift

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Zugehörigkeit der im öffentlichen Dienste des Landes Preußen stehenden

Beamten und Angestellten sowie der öffentlichen Einrichtungen zu den in der Reichskulturkammer vereinigten, auf Grund des Reichskulturkammergesetzes vom 22. 9. 1933 gebildeten Kammern¹⁾).

1. In der in Anwesenheit von Vertretern der einzelnen Kammern in Ihrem Hause geführten Besprechung zwischen Ihnen und meinen Sachbearbeitern ist der Versuch gemacht worden, in gemeinsamer Verhandlung einen den Belangen der preußischen Verwaltung entsprechenden Ausgleich in der Frage der Zugehörigkeit von preußischen Einrichtungen, Staatsbeamten und Staatsangestellten zu den Kammern zu finden. Dabei wurde von Ihrer Seite die Bereitwilligkeit zu folgender Regelung ausgesprochen: Die Kammern verzichten gegenüber den im öffentlichen Dienste Preußens stehenden Beamten und Angestellten sowie gegenüber den öffentlichen Einrichtungen auf jede eigene Disziplinarbefugnis und auf jede gegen die einzelne Anstalt oder Person gerichtete Einzelanweisung; die Aufsicht über die Durchführung allgemeiner Anweisungen erfolgt nur durch den Vorgesetzten Fachminister; die Kammern enthalten sich fernerhin jedes Eingriffs in Wissenschaft und Lehre insbesondere in den öffentlichen Lehr- und Forschungseinrichtungen. Der preußischen Verwaltung wird eine angemessene Vertretung in den einzelnen Kammern gewährt. Bei der Inanspruchnahme irgend eines im preußischen Staatsdienste stehenden Beamten oder Angestellten zu einer besonderen Tätigkeit für die Kammern wird die vorherige Zustimmung des Vorgesetzten Fachministers eingeholt. Endlich besteht die grundsätzliche Bereitwilligkeit zu einem besonderen Entgegenkommen in der Frage der Beitragspflicht. Auf der anderen Seite wird von Ihnen daran festgehalten, daß auch eine wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeit im öffentlichen Dienste die Mitgliedschaft zu den entsprechenden Kammern begründet. Ferner nehmen die Kammern für sich in Anspruch, bindende Rechtssatzung nicht nur für ihre Mitglieder, sondern auf dem in Anspruch

¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 215, P. 1, dort auch Anm. 2 und 3. – Zu dieser Problematik DNB am 4.1. 34 u. a.: „Die Öffentlichkeit hat sich schon wiederholt mit der umstrittenen Frage beschäftigt, ob auch die Staatsbeamten und Staatsangestellten, ja sogar staatliche Anstalten als solche, in die Reichskulturkammern einzutreten verpflichtet sind. Die Beantwortung dieser Frage ist nach den verschiedensten Richtungen hin von weittragender staatsrechtlicher und praktischer Bedeutung. Am sinnfälligsten wird dies durch den Hinweis, daß ein Beamter durch seinen Eintritt in die öffentlich-rechtliche Körperschaft einer Kulturkammer auch disziplinarrechtlich dieser Kammer unterstellt und somit zwei Ordnungsstraf- und Befehlsgewalten über sich sehen würde.“ (DNB-Ausschnitt in R 43 II/1241, Bl. 17). – Am 5. 1. 34 hatte der PrWissM Rust den folgenden Erlaß herausgegeben: Da die Frage der „Zugehörigkeit von Beamten und Angestellten im Staatsdienste sowie von staatlichen Anstalten und Einrichtungen“ zu den Einzelkammern der Reichskulturkammer „noch nicht geklärt ist, bestimme ich, daß die meiner Verwaltung unterstehenden Anstalten und Einrichtungen sowie Beamten und Angestellten vorerst von einem Beitritt zu den genannten Kammern absehen. Soweit der Beitritt bereits vollzogen ist, ersuche ich, der zuständigen Kammer unter Hinweis auf diesen Erlaß mitzuteilen, daß die Beitrittserklärung zurückgezogen wird.“ (Zentralbl. f. d. ges. Unterrichtsverwaltung in Preußen 1934, S. 24).

genommenen Fachgebiete schlechthin, d. h. auch über den Kreis der Mitglieder hinaus, aufstellen zu können²⁾).

2. So wenig ich die in der Verhandlung hervorgetretene Bereitwilligkeit zu einer verständnisvollen Berücksichtigung der sachlichen Anforderungen der Verwaltung verkenne und so sehr ich das Bemühen um eine allen begründeten Ansprüchen genügende Vereinbarung begrüße, so glaube ich doch, daß eine Vereinbarung auf der angegebenen Grundlage zu einem befriedigenden Ergebnisse nicht führen kann. Sie läßt vielmehr Raum für erhebliche praktische Schwierigkeiten übrig, die immer wieder zu neuen Erörterungen führen müssen. Es fehlt m. E. der vorgeschlagenen Regelung die klare Scheidung zwischen den selbständigen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und den Befugnissen der Ihnen unterstellten Kammern.

3. In dieser Richtung glaube ich zunächst darauf hinweisen zu müssen, daß es der bestehenden Rechtslage nicht entspricht, wenn die Kammern glauben, ohne Beschränkung auf ihren Mitglieds-kreis allgemein gültiges, d. h. auch über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgreifendes Reichsrecht setzen zu können. Damit würde eine vielgestaltige Reichsgesetzgebungsgewalt neben derjenigen der Reichsregierung begründet sein. Das entspricht m. E. nicht dem Wortlaut und dem Sinne des Reichskulturkammergesetzes. Die Aufgabe der Reichskulturkammer und der ihr eingegliederten Einzelkammern ist vielmehr durch § 1 des Reichskulturkammergesetzes bindend dahin festgelegt, daß die *Angehörigen* bestimmter Tätigkeitszweige in besonderen Körperschaften des öffentlichen Rechts *zusammengefaßt* werden sollen. Dem Staatsganzen eingegliederte Körperschaften des öffentlichen Rechts können jedoch Rechtssetzungsbefugnis stets nur für den ihnen eingeräumten Kreis in Anspruch nehmen. Handelt es sich, wie im vorliegenden Falle, nicht um Gebietskörperschaften, sondern um Personenvereinigungen öffentlichen Rechts, so folgt daraus, daß sich die Satzungs-befugnis der Körperschaften auf ihre Angehörigen beschränkt. Über den Kreis der Angehörigen hinaus allgemein verbindliches objektives Recht zu setzen, ist Sache des ordnungsmäßigen Gesetzgebers, nicht der einzelnen Selbstverwaltungskörperschaft. Diese sich aus der Natur der Sache ergebende Beschränkung der Rechtssatzungsautonomie auf den mitgliedschaftlich erfaßten Personenkreis wird z. B. in § 2 der 1. Verordnung über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes vom 8. Dezember 1933 – RGBl. I S. 1060 – für den Reichsnährstand zutreffend zum Ausdruck gebracht.

4. Danach ist die *Mitgliedschaft* zu den einzelnen Kammern von entscheidender Bedeutung. Hier wird von Ihnen an der Forderung festgehalten, daß auch die im öffentlichen Dienste stehenden Beamten und Angestellten sowie die öffentlichen Einrichtungen im Hinblick auf die Eigenart ihrer dienstlichen Aufgaben gegebenenfalls einer Kammer anzugehören verpflichtet sind. Wie von Ihrem Herrn Sachbearbeiter und den Vertretern der Kammern hervorgehoben wurde, gründet sich dieser Anspruch auf der Forderung der *vollständigen* Erfassung bestimmter Tätigkeitsgebiete ohne Rück-

²⁾ Hierbei handelt es sich offenbar um das Ergebnis einer im RPropMin. am 19. 1. 34 abgehaltenen Ressortbesprechung, worüber RegR Weber (PrWissMin.) in einer Aufzeichnung vom 26. 1. 34 u. a. vermerkte: Der Verhandlungsführer des RPropMin., MinR Schmidt-Leonhardt, habe die Auffassung vertreten, „daß die von der Reichskulturkammer und den Einzelkammern gemäß § 25 der 1. Durchführungsverordnung zum Reichskulturkammergesetz vom 1. November 1933 (RGBl. I, S. 797) erlassenen Anordnungen in ihrer Wirkung nicht auf die Mitglieder der Kammern beschränkt, sondern auf dem von den Kammern erfaßten Sachgebiet *für jedermann* verbindlich seien“. Diese Auslegung des § 25, so Weber in der Aufzeichnung abschließend, könne nicht unwiderrprochen bleiben. Sie habe weder mit dem Begriff und dem Wesen der Autonomie von Körperschaften des öffentlichen Rechts noch mit berufsständischem Aufbau „etwas gemein, sondern würde nur dazu dienen, ähnlich wie es im Polizeirecht ein Rechtsverordnungsrecht der Minister und der nachgeordneten Polizeibehörden gibt, auf dem Gebiete der gesamten Kultur ein entsprechendes universelles Rechtsverordnungsrecht des Reichspropagandaministers und der – ihm unterstellten – Kammerorgane zu statuieren. Dabei würde aber der Reichskulturkammer und den Einzelkammern nicht mehr der Charakter von Körperschaften des öffentlichen Rechts zuzusprechen sein; sie würden vielmehr unter dieser Voraussetzung nichts anderes darstellen als nach einem neuartigen Prinzip konstruierte unmittelbare Staatsorgane [...]. Es dürfte indes keinem Zweifel unterliegen, daß es nicht in der Absicht der Reichsregierung lag, in der Kulturkammer und ihren Einzelkammern ein staatliches Behördensystem von der eben beschriebenen Eigenart zu schaffen, sondern daß hier ein echt körperschaftliches Gebilde mit den daraus sich ergebenden begrifflichen Einschränkungen begründet werden sollte“. Nur insoweit könne sich der Staat seines Rechtssetzungsmonopols „entäußern, wenn er nicht sein Wesen völlig aufgeben und sich in einen Pluralismus widerstreitender Machtkomplexe aufspalten will“ (R 43 II/1251, Bl. 106–109).

sicht darauf, ob die Tätigkeit im öffentlichen Dienste oder in Ausübung eines Berufes erfolgt. Auch nach nochmaliger eingehender Nachprüfung muß ich demgegenüber an meiner in der Ihrem Herrn Staatssekretär³⁾ von meinem Staatssekretär⁴⁾ mit Schreiben vom 18. Januar übersandten Denkschrift⁵⁾ niedergelegten Auffassung festhalten, daß eine solche Forderung mit den Anforderungen einer geordneten Verwaltung nicht wohl vereinbar ist. Es handelt sich nicht darum, daß, wie Vertreter der Kammern bei der Verhandlung zum Ausdruck gebracht haben, die Beamten und im öffentlichen Dienste Angestellten sich hinter ihrem Beamtentum verschanzen und von der unmittelbaren Verbindung mit den im freien Berufe oder im Privatdienst stehenden Fachgenossen abheben wollen, meine Stellungnahme erfolgt vielmehr ohne Rücksicht auf etwa bestehende, mir jedenfalls bislang unbekannt gebliebene Wünsche und Auffassungen von Beamten ausschließlich vom Standpunkte der Verwaltung aus. Diese muß, wenn anders die klare Verantwortlichkeit und die Einheitlichkeit der Hoheitsgewalt nicht gefährdet und zerrissen werden soll, darauf bestehen, daß der in ihrem Dienste stehende Beamte und Angestellte im Hinblick auf eben seine Dienstverpflichtung ihr und *ausschließlich* ihr untersteht. Auch bei voller Würdigung Ihrer Bereitwilligkeit, von dem Gebrauche jeder Disziplinar- oder Ordnungsstrafbefugnis und von jeder Einzelanweisung Abstand nehmen und sich eines Eingriffes in Wissenschaft und Lehre enthalten zu wollen, erscheint mir eine solche Abgrenzung gegenüber den notwendigen Anforderungen der Verwaltung als unzureichend. Die einzelne Anstalt, der Beamte und Angestellte würde, woran Ihr Vorschlag keinen Zweifel gelassen hat, verpflichtet sein, trotz allem die Kammerzugehörigkeit zu erlangen, und damit der Satzungsautonomie der Kammern auch im Hinblick auf die ihm vom Staate aufgebene Dienstleistung unterliegen. Bei einer solchen Regelung würden sich fortgesetzt Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten darüber ergeben müssen, inwieweit die Anstaltsleitung, der Beamte und der Angestellte der Satzungsautonomie der Kammern unterworfen wird und wo die Respektierung der Lehrfreiheit in dem von mir gesetzten Rahmen zu beginnen hat.

5. Ich glaube, aus den neueren Kundgebungen der Reichsregierung schließen zu dürfen, daß ein Zustand, der zu derartigen Überschneidungen und Schwierigkeiten führt, nicht in der Linie des berufsständischen Aufbaues liegt, die nach § 4 des Reichskulturkammergesetzes für den Ausbau der Kammern richtunggebend sein soll. Sie selbst, Herr Minister, haben auf der kürzlichen Tagung der Präsidenten und Präsidialräte der in der Reichskulturkammer zusammengeschlossenen Fachkammern zutreffend hervorgehoben, daß es nicht angeht, daß jemand zweien Herren dient, und haben deshalb mit Recht gefordert, daß keine Möglichkeit gegeben sein dürfe, jemanden, der zu einer der Kammern gehöre, zur Mitgliedschaft in irgendeiner anderen Berufsorganisation anzuhalten; durch die Mitgliedschaft zu einer Kammer werde die Pflicht dem ständischen Aufbau und der öffentlichen Berufsorganisation gegenüber erfüllt⁶⁾. Ich entnehme hieraus Ihr grundsätzliches Einverständnis mit der von mir vertretenen Auffassung. Für die Beamten der öffentlichen Verwaltung ergibt sich

3) Funk.

4) Stuckart.

5) Nicht ermittelt.

6) Goebbels auf der erwähnten Tagung im RPropMin. am 7. 2. 34 u. a.: „Der Grundsatz ist also: Jeder, der Mitglied einer Kammer ist, hat damit seine Pflicht der gesamten Kulturorganisation gegenüber erfüllt. Darüber hinaus darf niemals die Möglichkeit gegeben sein, daß jemand außerhalb der Mitgliedschaft zur Reichskulturkammer noch zu irgendeiner anderen Berufsorganisation seine Mitgliedschaft anmelden muß. Es geht nicht an, daß jemand zweien Herren dient. Wenn jemand Mitglied der Musik- oder Theaterkammer ist, dann hat er damit seine Pflicht dem ständischen Aufbau und der öffentlichen Berufsorganisation gegenüber erfüllt. Er braucht nicht mehr Mitglied der Arbeitsfront, nicht mehr Mitglied eines Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverbandes zu sein.“ Und zur Frage der Eingliederung der Beamten in die Reichskulturkammer: „Wenn jemand in der Hauptsache Beamter ist, so gehört er natürlich nicht in die Kammer hinein. Wenn ein Minister nebenbei Bücher schreibt, dann gehört er nicht in die Schrifttumskammer, denn er ist Minister [vgl. hierzu Anm. 3 zu Dok. Nr. 215], und wenn ein Ministerialrat ein Buch über ein Gesetz schreibt, gehört er auch nicht in die Kammer, weil er Beamter und nicht Schriftsteller ist. Wenn aber beispielsweise ein großer Komponist wie Richard Strauß an einer Musikakademie zum Professor ernannt wird, so ist er Professor als Musiker und nicht Musiker als Professor. Das sind die beiden Extreme, die ich hier klarlegen wollte. Wenn jemand als Schriftsteller oder Musiker ein Amt erhält und weiterhin als Schriftsteller oder Musiker tätig ist, so hat er der Reichskulturkammer anzugehören.“ (DNB-Bericht vom 8. 2. 34, Ausschnitt in R 43 II/1241, Bl. 18–19).

daraus die von mir gezogene Folgerung. Wie der Herr Reichsminister des Innern in seiner jüngsten Kundgebung als der für die Beamtenpolitik verantwortliche und für die Organisation *aller* Beamten zuständige Minister zum Ausdruck gebracht hat, ist grundsätzlich der Reichsbund der deutschen Beamten die Einheitsorganisation für *alle* Beamten. Ein Zwang zum Beitritt zu anderen Organisationen darf daher nicht ausgeübt werden, ja der Herr Reichsminister des Innern hebt ausdrücklich hervor, daß die Eingliederung einzelner Beamtengruppen in den ständischen Aufbau, wie er für die Ihnen unterstehenden Gebiete in den Fachkammern vollzogen wird, im Hinblick auf das besondere Verhältnis des Beamten zum Staat unzulässig sei⁷⁾). Diese Kundgebung des Herrn Reichsministers des Innern verpflichtet die Verwaltungen der Länder.

6. Es gibt daher nur eine klare Scheidung, Öffentliche Anstalten, Beamte und Angestellte unterliegen *wegen der im öffentlichen Dienste ausgeübten Funktionen* dem Zwange der Kammerzugehörigkeit nicht, bleiben vielmehr hinsichtlich ihres Dienstes ausschließlich der öffentlichen Anstellungskörperschaft verpflichtet und ihren Anweisungen unterworfen. Nur insoweit, als solche Beamte und Angestellte *außerhalb* ihres Dienstverhältnisses eine in den Aufgabenkreis einer Kammer fallende Tätigkeit ausüben, bleibt ihre Verpflichtung zur Kammerzugehörigkeit mit den sich daraus ergebenden Folgen unberührt. Ebenso bleibt die Zugehörigkeit desjenigen wegen seiner Haupttätigkeit unberührt, der lediglich im Neben- oder Ehrenamte ein öffentliches Amt bekleidet oder Dienst an einer öffentlichen Anstalt verrichtet; dieser ist lediglich hinsichtlich dieser nebenamtlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit den Satzungen der Kammer nicht unterworfen. Hier unterliegt auch er vielmehr ausschließlich der Hoheitsgewalt der das Amt unterhaltenden öffentlichen Körperschaft.

7. Bei einer solchen klaren und m. E. allen begründeten Ansprüchen Rechnung tragenden Regelung erübrigt sich jede Vereinbarung über den Verzicht auf Ordnungs- und Disziplinarbefugnis, auf das besondere Anweisungsrecht im Einzelfalle, über Entgegenkommen hinsichtlich des Mitgliedsbeitrages und dergl., welche Vereinbarungen z. T. mit dem Wortlaut der vorliegenden Durchführungsverordnung⁸⁾) nicht im Einklang stehen und daher voraussichtlich zu weiteren Schwierigkeiten führen würden. Ich glaube auch, darauf hinweisen zu dürfen, daß eine solche Regelung der im Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit für die Betriebe gegebenen Regelung entsprechen würde. Hier hat der 6. Abschnitt (§ 63) Angestellte und Arbeiter in den Verwaltungen und Betrieben der öffentlichen Körperschaften ausdrücklich von der allgemeinen Regelung ausgenommen und eine besondere Regelung in Aussicht gestellt⁹⁾). Auch hier kann keine Rede davon sein, daß Angestellte und Arbeiter in den öffentlichen Betrieben aus der Verbundenheit mit der übrigen arbeitnehmenden Bevölkerung herausgerissen werden sollen. Es ist vielmehr lediglich die richtige Folge aus der Anerkennung des besonderen Hoheitsanspruchs der öffentlichen Verwaltung gegenüber dem ihr eingegliederten Personalbestände gezogen worden. Auch hier wird ersichtlich, daß es den Absichten der Reichsregierung offensichtlich nicht entspricht, wenn die berufsständische Gliederung derart ausgelegt wird, daß dadurch eine Gefährdung der Geschlossenheit und Einheitlichkeit der öffentlichen Verwaltung herbeigeführt wird.

8. Somit muß ich in vollem Einvernehmen mit den übrigen Herren Preußischen Ministern an meiner Forderung festhalten, daß bei dem Aufbau der im Kulturkammergesetz angeordneten Kammern auf die Inanspruchnahme der eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit im öffentlichen Dienst ausübenden Beamten und Angestellten sowie der öffentlichen Anstalten im Interesse der Wahrung einer geschlossenen Verwaltung grundsätzlich Abstand genommen wird. Lediglich auf Grund einer *neben* dem Amte ausgeübten Tätigkeit kann der Anspruch auf Zugehörigkeit zu einer Kammer geltend gemacht werden. *Es ist m.E. unvermeidlich, in einer weiteren Durchführungsverordnung diese Rechtslage für alle öffentlichen Verwaltungen herzustellen.*

7) Hierbei handelt es sich um die gemeinsame Bekanntmachung des RIM und des Stellv. des Führers der NSDAP Heß vom 10. 2. 34. S. dazu KAG 1934, S. 1274 und Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S. 143.

8) Nicht ermittelt.

9) RGBl. 1934 I, S. 45; s. auch Dok. Nr. 284, P. 1, dort bes. Anm. 6.

9. Dabei darf ich hervorheben, daß die Zugehörigkeit der für die Kammern besonders bedeutungsvollen, führenden Künstler bei einer solchen Abgrenzung durchaus gewährleistet sein dürfte, da diese *durchweg eine einschlägige Nebenbeschäftigung ausüben*. Ich halte es auch für möglich und unter Umständen für wünschenswert, wenn auf Grund besonderer *Vereinbarung einzelne öffentliche Anstalten einer Kammer eingegliedert werden*. Es muß nur innerhalb der Anstalt die ausschließliche Befehlsgewalt der Verwaltung gesichert bleiben. Ebenso will ich gegen eine freiwillige Zugehörigkeit von *Beamten* und öffentlichen Angestellten keine Bedenken geltend machen, trotzdem der Gedanke des berufsständischen Aufbaues m. E. durch sie beeinträchtigt wird; *der öffentliche Dienst selbst darf jedoch durch diese freiwillige Mitgliedschaft nicht erfaßt werden*.

Endlich glaube ich, daß wesentlicher als die Mitgliedschaft von Beamten und Angestellten für die Kulturkammer und die ihr eingegliederten Kammern die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den zuständigen Verwaltungen sein dürfte. Eine solche verbürgt am ehesten eine einheitliche und zielbewußte Aufbauarbeit auf kulturellem Gebiete. Die preußische Kultusverwaltung darf hier einiges Verdienst für sich in Anspruch nehmen. Entsprechend ihrem Bestreben, jeder gesunden und schöpferischen Neugestaltung ihren Dienst zu leihen, würde sie eine Mitarbeit in den Kammern nur begrüßen. Es ist in der kürzlichen Verhandlung von Ihren Sachbearbeitern die Aufnahme von Vertretern meiner Verwaltung in die Kammern vorgeschlagen worden. Ich bin selbstverständlich gern bereit, preußische Vertreter für die Reichskulturkammer sowie für die Präsidialräte und die Verwaltungsbeiräte der ihr angeschlossenen Kammern zur Verfügung zu stellen und glaube, daß alsdann in solcher unmittelbaren Zusammenarbeit leicht die Wege gefunden werden, auf denen die Verwaltungen und die Kammern in beiderseitiger völliger Übereinstimmung gehen können¹⁰⁾.

In Vertretung
gez. Dr. Stuckart

¹⁰⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 345.

Zitierhinweis

Nr. 306 Der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung an den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. 20. Februar 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d306>